İŞ KAZALARI 2

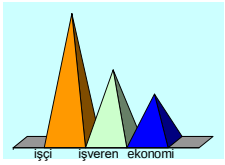
Hazırlayan:
Yrd. Doç. Dr. Enis Bülent Hekimbaşı

İŞ KAZALARININ MALİYETİ

2

İŞ KAZALARININ MALİYETİ

- İş kazalarının neden olduğu can ve mal kayıplarının büyük boyutlara ulaşması tüm dünyada konunun önemini gündeme getirmiştir.
- İş kazalarının; en büyük mağduru işçi, sonra işveren ve daha sonra ulusal ekonomidir.



İş kazalarının maliyeti

3

İŞ KAZALARININ MALİYETİ

❑ **İşçi Açısından:**

İş kazalarının sonuçlarından en önemlisi tartışmasız işçinin yaşamını yitirmesidir. Kuşkusuz insan yaşamının değerini ölçmek ve maliyetini değerlendirmek mümkün değildir.

İş kazalarının işçi açısından maliyetinin önemi açıkça ortaya çıkmakta ve en büyük bedeli işçi ödemekte, İş kazası sonucu yaşamını yitiren işçinin ailesi maddi ve manevi açıdan da olumsuz etkilenmektedir.



4

İŞ KAZALARININ MALİYETİ

❑ **İşyeri Açısından:**

İş kazaları neden oldukları acı ve ızdırapların yanı sıra makina, malzeme, ürün kayıplarına da neden olmakta ve iş verimliliğini düşürmektedir.

İş kazaları verimlilik ve üretim etkinliği üzerindeki kayıpların yanı sıra makina, araç, gereç , hammadde, malzeme ve üretim kayıplarına neden olmaktadır.

İş kazaları sonucu işin durması, yeniden düzenleme ve onarım çalışmaları da diğer kayıpları oluşturmaktadır.



5

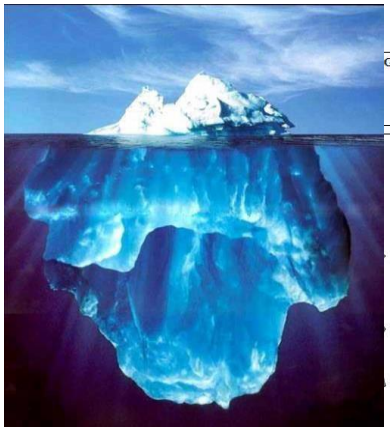
İŞ KAZALARININ MALİYETİ

❑ **İşyeri Açısından:**

Ayrıca iş kazalarının işçiler üzerindeki etkisi ile iş yavaşlamakta, yaralanan işçiye yardımcı olan işçiler ve gözlemci personel ile olayı izleyen işçiler ve üst düzey yöneticilerin zaman ve iş gücü kayıpları ortaya çıkmaktadır.

İş kazaları sonucu işçilerin moral bozukluğu ve çekingenliği artmakta bu da üretimde niteliksel ve niceliksel düşmelere neden olmaktadır. Yine iş kazasına uğrayan işçinin yerine yenisinin bulunup yerleştirilmesi, eğitilmesi ve gerekli niteliklerin kazandırılması işletmeye ek maliyetler yüklemektedir.

6



İŞ KAZALARININ MALİYETİ

✓ İşyerlerinin Dolaylı Maliyetleri

Üretim Kaybı

- **Kaza sırasında üretime ara verilmesi,**
- **Üretimin aksaması, iş akışı ve programındaki aksamalar,**
- **Makinaların durması ya da hasara uğraması,**
- **Malzeme ve ham maddenin zarara uğraması.**



10

İŞ KAZALARININ MALİYETİ

✓ İşyerlerinin Doğrudan Maliyetleri

- **Kaza anında yapılan ilk yardım masrafları,**
- **Kazalıya ödenen geçici ve sürekli iş göremezlik ödenekleri,**
- **Gerekli dinlenme süreleri için ödenen ücretin üçte ikisi,**
- **Kazalıya veya ailesine ödenen tazminatlar,**
- **Mahkeme giderleri,**
- **Ölümlü kazalarda uygulanacak cezai hükümlerin bedelleri.**





8

İŞ KAZALARININ MALİYETİ

❑ Ülke Ekonomisi Açısından :

İş kazaları ülke ekonomisinin üretken kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

İş kazaları ulusal kaynakların yok olmasına neden olmakta, ulusal kalkınmayı engelleyici ve ulusal refahı azaltıcı bir işlev görmektedir.



11

İŞ KAZALARININ MALİYETİ

✓ İşyerlerinin Dolaylı Maliyetleri

İş Gücü Kaybı

- **Kazalının çalışamaması,**
- **Kazalıya yapılan ilk yardım,**
- **Kazalının işyeri arkadaşlarının verdikleri aralar,**
- **Usta ve yöneticilerin kazayı incelemek için kaybettikleri zaman,**
- **Yaralı işçinin üzerindeki işi yeniden düzene koymak,**
- **Yasal işlemler için kaybedilen zamanlar.**



9

İŞ KAZALARININ MALİYETİ

❑ Ülke Ekonomisi Açısından :

Genel olarak iş kazaları ülke kaynaklarının yok olmasına iş gücü ve iş günü kayıplarının önemli boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır.

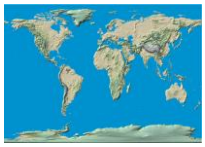
İş kazalarının net olarak maliyeti yalnızca SGK verilerinde görülmekte olup, **Dolaylı harcamalar, doğrudan harcamaların 4 ile 10 katı** arasında gerçekleşmekte ve sosyal güvenlik sistemine maliyetinin büyük boyutlara ulaştığı bilinmektedir.

12

İŞ KAZALARININ MALİYETİ

❑ Ülke Ekonomisi Açısından :

İş kazaları sonucu ortaya çıkan **iş günü ve iş gücü ile verimlilik** kayıpları bütün dünyada önemli boyutlara ulaşmış durumdadır.



Yapılan araştırmalar bir ülkedeki iş kazalarının o ülkenin Gayrisafi Mili Hasıla'sının (GSMH) % 3 ile 5'i arasında maliyete neden olduğunu ortaya koymuştur.

13

İŞ KAZASI SONRASI YAPILACAKLAR

- **Kurum Müfettişlerince soruşturmanın yapılacağı düşünülerek; işçinin fiilen işe başlamadan kendisi tarafından alınan veya işyeri doktorunca tanzim edilen doktor raporu (ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için, akciğer grafisi ve kan grubu tespit edilmiş "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" raporu) ile iş kazası anında işverence tutulmuş bulunan tutanağın bir nüshası ayrı bir dosyada saklanır.**
- **İş kazası Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş ise savcılıkça istenilen belgeler bir dosya halinde Savcılığa gönderilir.**

16

İŞ KAZASI SONRASI YAPILACAKLAR

- **Kazaya uğrayan sigortalıya sağlık kurumuna ulaştırılıncaya kadar gerekli ilk müdahale işyerinde işyeri doktoru tarafından, doktor yoksa sağlık memuru tarafından yapılır.**



- **Görgü şahitlerinin ifadesi alınarak işverence olay, üç nüsha halinde detaylı bir şekilde tutanağa geçirilir. Tutanak işveren veya vekili ile görgü şahitlerince imzalanır.**

14

İŞ KAZASI ANALİZİ

İş kazası analizinin (araştırmasının) amacı *önlemdir.* Bir iş kazasının sebeplerini bularak ve bu sebepleri kontrol ya da elimine etmek için adım atarak benzer kazalardan korunabiliriz.



Bir iş kazasında çalışma ortamı, görev zorlamaları, işçi deneyimleri, eğitim vb. rol oynayabilir. Bu faktörler, her birinin kazaya neden olmada rollerinin olup olmadığını tespit etmek için incelenmelidir. Kazanın tekrarlamasını önlemek için hemen nedenleri saptamak, önlemleri belirlemek ve uygulamak gereklidir.

17

İŞ KAZASI SONRASI YAPILACAKLAR

- İş kazası, mahalli Jandarma veya Emniyet Birimlerine **derhal** yazı ile bildirilir.
- 5510 sayılı Yasa gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili Bölge Müdürlüğüne en geç kazadan sonraki **üç iş günü** içinde bildirilir.

15

İŞ KAZASI ANALİZİ

Araştırma yapanlar unutmamalıdırlar ki, etkili bir iş kazası araştırması **gerçeği tespit anlamına gelir, kusur bulma değil...**
İş kazasından **önceki**, kaza **esnasındaki** ve **sonrasındaki olaylar** üzerine bilgi toplamak gereklidir. Olgular ve olaylar, kazanın neden ve nasıl olduğunu açıklamakta kazadan önce gelir.



Araştırmayı yapanlar iş kazası koşullarını:
✓ **Fiziksel kanıtları inceleyerek**
✓ **Tanıklarla (şahitlerle) görüşerek,**
tanımlayabilirler.

18

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Tanıklarla Görüşme

En iyi görüşmeler anılar taze olduğunda yapılır. Buna da, kazadan sonra mümkün olan en kısa zamanda görüşmeler yapılarak ulaşılır.



Tanıklarla görüşmenin amacı:

✓ Ne olduğunu açıklama ve teyit etme,
✓ Diğer tanıkların anlattıklarını doğrulama,
✓ Kazadan nasıl korunulacağı üzerine görüşler (öneriler), edinmektir.

19

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Kazaya Ramak Kala Olayları



- **1 Büyük Yaralanma olayına** (Ölüm-Sakatlık-Tıbbi tedavi gerektiren) **karşılık**
- **10 Hafif Yaralanma** (İlk yardım gerektiren)
- **30 Maddi kayıp Yaratan Kaza** (Mal hasarı-proses kaybı)
- **600 Görünür Yaralanma ve Hasar Yaratmayan olay** (gözle görülen hasar ve yaralanma olmayan-kazaya ramak kalma)



meydana gelmektedir.

22

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ **Araştırma yapan, görüşme sırasında:**



✓ Kazaya karışan kişilerin kimliklerini
✓ Kazaya ilişkin bilgisi olma ihtimali olan kişilerin kimliklerini
✓ Kaza öncesinde, kaza esnasında ve sonrasında olmuş olayları
✓ Olayların zamanını ve sırasını
✓ Eylemlerin ve olayların yerini ve istikametini (yönünü)
✓ Her bir eylem ve olayın olası nedenlerini
✓ Benzer kazaları önlemek için tanıkların önerilerini, **saptamalıdır.**

20

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Ramak Kala Olayları

Kaza analizleri değerlendirildiğinde yaralanmaya neden olan her kaza başına yaralanmaya neden olmayan pek çok kazanın meydana geldiği görülmektedir.

Bu durum, kazaları önlemek için görünür yaralanma ve hasar yaratmayan **küçük olayların kontrolü** ile gerçekleştirilebileceğini göstermektedir.



23

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Reaktif Yaklaşım

İş kazalarının önlenmesi için yapılan çalışmalarda, işyerinde meydana gelen iş kazalarının analiz edilmesi, nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması büyük önem taşımaktadır.

Kaza olduktan sonra yapılan çalışmaları içeren **REAKTİF** yaklaşımla iş kazalarının kök nedenlerine İnilmeli, kazayı oluşturan **güvensiz davranışlar** ile **güvensiz durumlar** belirlenerek bunların giderilmesi İçin gerekli önlemler alınmalı ve aksiyon planları geliştirilmelidir.

21

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Ramak Kala Olayları

Kaza pramidi analizine göre her küçük kaza daha sonra meydana gelecek daha büyük kazaların habercisidir.



İşyerinde meydana gelen tüm iş kazaları analiz edilmeli kök nedenleri belirlenmelidir. Ayrıca, yaralanma ve maddi hasar oluşturmayan **ramak kala** olayları da incelenmeli ve nedenleri ortadan kaldırılmalıdır.

24

İŞ KAZASI ANALİZİ

Kazalarda meydana gelen bütün kayıplar Enerji ve/veya Madde ile temas sonucunda oluşmaktadır.

İnsan bedeni veya bir yapının mukavemet sınırını aşan bir enerji kaynağı veya madde ile temas sonucunda kaza oluşmaktadır.

Bu enerji transferini önleyerek, miktarını azaltarak ve bu transferden sonra etkilerini kontrol altına alarak

kazanın önlenmesi ve/veya kaybın asgari düzeyde kalması sağlanabilir.

25

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Kayıp Kontrolü



Kaza sonucu oluşabilecek kayıpların kontrolü üç aşamaya ayrılabilir:

- Temas Öncesi Kontrol
- Temas Kontrolü
- Temas Sonrası Kontrol



26

İŞ KAZASI ANALİZİ

✓ Temas Kontrolü

Temas olduğu anda kaybı ortadan kaldıracak veya minimum etki gösterecek çalışmalardır.

Düşük gerilim, alçak basınç, düşük sıcaklık, daha zararsız kimyasal madde kullanılması, trafik hızını düşürücü faaliyetler, koruyucu teçhizat, izolasyon yollardaki sütunlara tampon koruyucu koymak, aşı uygulamak, malzeme mukavemetini artırmak, çalışanların fiziki güçlerini arttırmak, vs.

28

İŞ KAZASI ANALİZİ

✓ Temas Sonrası Kontrol



Kazaları önlememekle beraber oluşabilecek kayıpları asgari düzeye indirebilmektedir.

Acil müdahale planı uygulanması, ilk yardım, tıbbi tedavi, rehabilitasyon, kurtarma çalışmaları,vs.



29

İŞ KAZASI ANALİZİ

✓ Temas Öncesi Kontrol

- Tehlikeyi ortadan kaldırmak,
- Kaybın oluşmasını önlemek,
- Temas olduğunda kaybı azaltmak için izlenecek yol konusunda yapılan çalışmalar.



27

İŞ KAZASI ANALİZİ

✓ Temas Öncesi Kontrol

Kazayı oluşturan temasın ilk bakışta görünen nedenleri iki grupta toplanabilir:

- Uygun Olmayan Şartlar
- Uygun Olmayan Davranışlar



30

İŞ KAZASI ANALİZİ

➢ Uygun Olmayan Şartlar

Araç Gereç Ve Malzeme Hataları: İşe uygun olmayan araç gereç, arızalanmış, aşınmış, yıpranmış, çatlamış malzeme, kaygan, kaba, keskin, keskin olmayan, hatalı dizayn edilmiş malzeme ve uygun olmayan malzemelerin karışması,hatalı montaj,vs.



Kişisel Koruyucu Ve Giyim Tehlikeleri: Kişisel koruyucuların olmayışı, uygun olmaması, tehlike oluşturabilecek giysilerin giyilmesi,vs.

31

İŞ KAZASI ANALİZİ

➢ Uygun Olmayan Şartlar

İş Çevresi Dışındaki Tehlikeler: Hava, arazi, hayvan vs. doğan tehlikeler, çevre dışındaki kişilerin depolama, kusurlu malzemeleri, teçhizatları eşyaları ve faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeler.



Toplu Taşıma Ve Trafik Tehlikeleri: İşyeri dışındaki ve içindeki nakliyelerden, trafikle ilgili tehlikeler.

34

İŞ KAZASI ANALİZİ

➢ Uygun Olmayan Şartlar

Çevre Tehlikeleri: Geçitler, çıkışlar, aktivite alanları vs. yetersizliği, düzensiz ve kirli işyeri, uygun olmayan havalandırma, sıcaklık, gürültü, aydınlatma, yanma-parlama-patlama tehlikeleri, vs.



Tehlikeli Malzeme, Teçhizatlar Ve Tehlikeli Yöntem Ve İşlemler: Tehlikeli malzeme, teçhizat kullanılması, tehlikeli yöntem ve işlem uygulanması, yetersiz veya eksik personel kullanılması, vs.

32

İŞ KAZASI ANALİZİ

➢ Uygun Olmayan Davranışlar



Faal Durumda Bakım, Onarım, Hizmet Çalışmaları: Basınç altındaki şekillendirme, paketleme, işler durumdaki teçhizatın temizliği bakımı, ayarı, depoların boşaltılıp temizlenmeden onarılması, kaynak yapılması, akım altındaki teçhizatta bakım onarım, çalışır durumda veya güç altındaki teçhizat üzerinde çalışma, vs.

Emniyete almamak ve/veya uyarıda bulunmamak: Umulmadık bir hareket için veya işler durumda olmayan alet ve teçhizat için şalter kapama, kilitleme, emniyete almayı ihmal etme, uyarı ve ikaz işaretlerinde yetersizlik, yeterli ikazda bulunmadan makine çalıştırmak, yük boşaltmak, vs.

35

İŞ KAZASI ANALİZİ

➢ Uygun Olmayan Şartlar

Yerleştirme - Depolama Tehlikeleri: İstifleme, depolama, yerleştirme hataları, vs.



İş Güvenliğinde Kullanılan Emniyet Araçlarının Yetersizliği: Uygun veya hiç etiketlenmemiş malzeme, izolasyonu sağlanmamış elektik akımı, önlemi alınmamış radyasyon, yetersiz veya hiç yapılmamış takviye, önlem alınmamış fiziki veya mekanik tehlikeler, vs.

33

İŞ KAZASI ANALİZİ

➢ Uygun Olmayan Davranışlar

Güvenlik ekipmanının çalışmaz konuma getirilmesi: Emniyet cihazlarının devreden çıkarılması, bloke edilmesi, tıkanması, yetersiz ayarlanması, yetersiz alternatif uygulanması, vs.



İşlemlerin veya çalışmaların güvensiz hızda yapılması: Araçların güvensiz ve ya aşırı hızla kullanılması, malzemelerin hızlı işlenmesi, beslenmesi, malzemelerin taşınması yerine fırlatılıp atılması, yüksek yerlerden atlanması, vs.

36

İŞ KAZASI ANALİZİ

➢ Uygun Olmayan Davranışlar

Tehlikeli araç ve gereçlere karşı güvensiz konuma geçmek : Karanlık yerlere girilmesi, askıda asılı yükler altında hareket etmek, uygun olmayan şekilde araçlara binmek, salınan,hareket haklindeki cisimlerle karşı karşıya kalmak vs.



Güvensiz yerleştirme, karıştırma veya birleştirme: Yanma-parlama-patlama oluşturacak şekilde malzemeleri karıştırmak, işleme sokmak, depolamak, malzemelerin takılması, devrilmesi, çarpışmasına yol açacak şekilde yerleştirilmesi, yükleme - boşaltmanın uygunsuz yapılması vs.

İŞ KAZASI ANALİZİ

➢ Uygun Olmayan Davranışlar

Alet, Makine ve Teçhizatın amacı dışında uygun olmayan zamanlarda ve aşırı yükle kullanılması: Alet ve teçhizatın aşırı yük altında, amacı dışında kullanılması, arızalı olduğu belirtilmiş teçhizatın kullanılması vs.



Organların yanlış kullanılması veya aşırı yüklenmesi: Cisimlerin emniyetsizce tutulması yanlış veya uygunsuz kavranması, alet yerine ellerin kullanılması vs.

Diğer nedenler: Çevreye dikkatsizlik, koruyucu kullanmama, yanlış kullanma, hoyratlık kaba şakalaşma vs.

İŞ KAZASI ANALİZİ

İşyerinde meydana gelen kazaların analiz edilmesi, kök nedenlerinin, ortaya çıkarılması için çeşitli kaza analiz yöntemleri kullanılmaktadır.

Beyin fırtınası, neden sonuç diyagramı gibi çeşitli analiz yöntemleri ile kazaların kök nedenlerinin bulunması ve bu nedenleri ortadan kaldıracak önlemleri geliştirilmesi ve uygulamaya konması büyük önem taşımaktadır.



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı

❖ **Verilen bir sonuç (problem) ile bu sonucu etkileyen etkenler (sebepler) arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılır.**

❖ **"Ishikawa Diyagramı" veya "Balık Kılçığı Diyagramı" olarak da bilinir.**

❖ **Problemin temelinde yatan sebepleri bulmak için yapısal bir yaklaşım sunar.**



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Belirli bir problemin veya durumun olası nedenlerini belirlemek, ortaya çıkarmak için kullanılır.



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Detaylı bir sebep-sonuç diyagramı balık kılçığı şeklindedir, bu yüzden balık kılçığı diyagramı olarak da adlandırılır.

Şemanın yapısı üyelerin sistematik bir şekilde düşünmesine yardımcı olmaktadır.



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Tekniği)

Sebep-Sonuç Diyagramı Aşağıdaki Adımlar İzlenerek Oluşturulur:



✓**Analiz edilen sorun açık bir şekilde tanımlanmalı ve ekip üyelerinin tümü tarafından anlaşıldığından emin olunmalıdır.**

✓ **Sayfanın ortasına soldan sağa, sağ tarafta kutu içinde sonuç (sorun) yer alacak şekilde ana kılçık çizilir.**

43

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Tekniği)

✓**Sonuca etki eden farklı kategoriler bu ana kılçık üzerine, yine kutu içinde olacak şekilde çizilir.**



✓**Belirlenen diğer sebepler küçük kılçıklar olarak temel kılçıklara eklenir.**

44

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Tekniği)

✓ Temel kılçıklar olarak, personel, çevre, malzeme, yöntem, yönetim, ölçülebilirlik kullanılabilir ya da beyin fırtınası uygulanarak daha uygun olanlar da bulunabilir.



✓ Beyin fırtınası ya da diğer analiz yöntemleri kullanılarak sebepler bulunur.

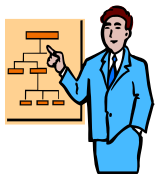
✓ Sebeplerin kısa ve özlü tanımlar haline getirilmesi önemlidir.

45

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Tekniği)

✓ Sebeplerin belli bir kategori içinde diyagrama yerleştirilmesi ve sıralanması sorunun net bir şekilde görülmesine yardımcı olacaktır.



✓ İlk kılçıktan başlayarak sebepler eklenir ve diğer kılçığa geçilir.

✓ Her kılçık veya sebep birçok alt kılçıklara sahip olabilir.

46

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Tekniği)

✓ Sebepler ve alt sebepler sıralanırken



✓ "Bu niçin oldu?" veya

✓ "Buna sebep olan nedir?" türü sorular sorulmalıdır.

47

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Tekniği)

Kaza/Vaka nedenleri beş ana grupta incelenir :

5 M

- Man (İnsan)
- Material (Malzeme)
- Metod (Yöntem)

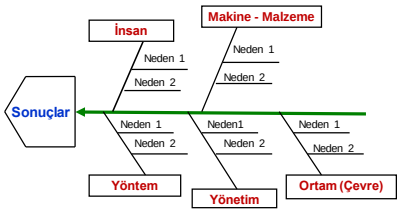


- Management (Yönetim)
- Media (Ortam-Çevre)

48

İŞ KAZASI ANALİZİ

Balık Kılçığı Diyagramı bu 5 gruba şöyle uygulanır.



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

İnsan (Personel)

- ✓ Bu terim hem kazaya maruz kalan hem de alanda çalışan diğer kişileri kastetmektedir.
- ✓ Personelin deneyim seviyesi neydi?
- ✓ Personel gerekli ve yeterli eğitim aldı mı?
- ✓ Personel işin fiziksel gereksinimlerine uygun muydu?





İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

İnsan (Personel) (Devamı)

- ✓ Bu terim hem kazaya maruz kalan hem de alanda çalışan diğer kişileri kastetmektedir.
- ✓ Personelde vaka/kazaya katkısı olabilecek bir sağlık sorunu var mıydı?
- ✓ Personelin tüm kaza/vaka geçmişi çıkarılmış durumda mıydı?



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

İnsan (Personel) (Devamı)

- ✓ Tükenme veya yorgunluk bir faktör oldu mu?
- ✓ Kaza nedenleri arasında, iş ya da personelden kaynaklanan stres vb. faktör oldu mu?
- ✓ Kaza/vaka'da kasıt var mı?



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

İnsan (Personel) (Devamı)

- ✓ **Bu terim hem kazaya maruz kalan hem de alanda çalışan diğer kişileri kastetmektedir.**
- ✓ **İş görülen yerde, orada olmaması gereken birisi var mıydı?**
- ✓ **İş tanımlı mıydı?**



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

İnsan (Personel) (Devamı)

- ✓ **İş yeri tehlikeleri belirlenmiş miydi?**
- ✓ **İletişimde bir kesiklik ve/veya yanlış anlama var mıydı?**
- ✓ **Hoyratlık, eşek şakası, ihmal veya suç faaliyeti var mıydı?**



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Malzeme (Ekipman, Hammadde veya Diğer)



- ✓ Ekipman ya da hammadde arızalandı veya görevini mi yapamadı?
- ✓ Arızanın sebebi neydi?
  - ➢ Tasarım hatası, bakım hatası, hatalı kullanım vs.

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)



Yöntem (İş Süreçleri)

- ✓ İşe yeterli personel ataması yapılmış mıydı?
- ✓ Personel gerekli ve yeterli eğitim aldı mı?
- ✓ Emniyetli iş uygulamaları ve prosedürleri kullanılıyor muydu?
- ✓ Mevcut prosedürün emniyetli uygulanmasını bazı yeni şartlar ortadan kaldırmış olabilir mi?



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Malzeme (Ekipman, Hammadde veya Diğer)



- ✓ Ekipman değiştirildi mi veya bakım yapıldı mı?
- ✓ Ekipmanda usulüne uygun koruma tedbirleri alınmış mıydı, uygulanıyor muydu?
  - ➢ Koruma bariyerleri, cihazları, metal çubukların bağlanması, raptedilmesi vs.

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Yöntem (İş Süreçleri) Devamı



- ✓ Zaman kısıdı, mevcut prosedürlerin değişmesine sebep oldu mu?
- ✓ Görev için doğru araç, ekipman ve kişisel korunma cihazları mevcut muydu?
- ✓ Bu araçlar doğru kullanılıyor muydu?



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Malzeme (Ekipman, Hammadde veya Diğer) Devamı



- ✓ Uygun kişisel korunma ekipmanı doğru kullanıldı mı?
- ✓ Tehlikeli maddelerin kaza/vakaya katkısı oldu mu?
  - ➢ Kimyasal, biyolojik veya radyolojik
- ✓ Bu tür tehlikeli maddelerle temas ihtimali ortadan kaldırıldı veya asgari seviyeye indirildi mi?



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Yöntem (İş Süreçleri) Devamı

- ☐ İşin yapılma süratinin, sorun veya endişe kaynağı olması hiç söz konusu oldu mu?
- ☐ Kaza/vaka esnasında yapılmakta olan iş, tehlike açısından hiç değerlendirilmiş miydi?
- ☐ Gerekli durumlarda, görünen yerlere ikaz işaretleri (yani, Çalışma Var, Tehlike, Dikkat vs.) konulmuş muydu?



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Yönetim

- ✓ Amir (ekip lideri) yapılan iş hakkında eğitim almış ve bilgi sahibi olmuş mu?
- ✓ Yönetim personele emniyet kuralları hakkında bilgi aktarmış ve bilinçlendirmiş mi?



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Yönetim (Devamı)

- ✓ Yönetim tehlikeleri belirleyip bunları çalışanlara aktarmış mı?
- ✓ Yönetim uygun malzeme ve ekipman kullanımı konusunda yeterince hassas davranmış mı?
- ✓ Yönetim işyerinde emniyet kurallarının uygulanması konusunda kendi yetki ve sorumluluğunun bilincin de mi?



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Yönetim (Devamı)

- ✓ Yazılı iş prosedürleri ve emniyet kuralları mevcut mu?
- ✓ İşyerinde emniyet prensip ve direktifleri tutarlılıkla takip edilmiş mi?



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Çevre ve Ortam

- ✓ Kaza/Vaka ne zaman (tarih ve zaman) ve nerede meydana geldi?
- ✓ Eğer olayla ilgiliyse, olayın vuku bulduğu alanın topografyası (arazinin meyili vs) nasıldı?
- ✓ İş görülen yerde herhangi bir engel var mıydı?





İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Yönetim (Devamı)

- ✓ İş faaliyetlerinin uygun bir şekilde yönetilmesi yapılıyor muydu?
- ✓ Uygulanmakta olan emniyet tedbirlerinden yakınma (lar) söz konusu olmuş muydu? Olduysa bunlara tedbir alındı mı?
- ✓ Yönetim personeli gerekli ve yeterli seviyede eğitti mi?



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Çevre ve Ortam (Devamı)

- ✓ Ortamın düzensizliğinin kaza/vakaya katkısı oldu mu?
- ✓ Gürültü, titreşim (vibrasyon) veya dikkat dağıtıcı bir faktör var mıydı?
- ✓ Tehlikeli bir ortam söz konusu olmuş mu?
  - ➢ Toz, gaz veya duman vs.





İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)



Çevre ve Ortam (Devamı)

- ✓ Ortamın aydınlatması uygun ve yeterli miydi?
- ✓ Kaza/yaka vuku bulduğu sırada hava durumu nasıldı?
- ✓ İşin görüldüğü ortam fazla sıcak ya da fazla soğuk muydu? (Örneğin dış mekan, soğutucu ortamlar, laboratuar kültür ortamı vs.)



İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Kaza Araştırma Ekibinin Bilgi Düzeyi ve Ekspertiz:

- ✓ İşçiler - Kendi emir ve komutası altındaki işçiler hakkında bilgili olmalıdır.
- ✓ Yönetim - Yönetimin işçilerin genel davranışlarını ve gidişatlarını izlemek ve değerlendirmekle ilgili prosedürler ve işleyişle ilgili bilgili olmalıdırlar.
- ✓ Ekipman - Alanda kullanılan ekipmanla ilgili teknik bilgisi olmalıdır.
- ✓ Çevre - İşin görüldüğü alanlar hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.
- ✓ Yöntemler - İşin yürütülmesi amacına uygun olarak gerekli prosedürleri bilmelidirler.

İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Sebep - Sonuç Diyagramı
(Balık Kılçığı Tekniği)

Sonuç

İnceleme sonuçları kök neden olarak neyi işaret ediyordu? Aşağılardan hangisi?

- ✓ Man - İnsan
- ✓ Material - Malzeme
- ✓ Method - Yöntem
- ✓ Management - Yönetim
- ✓ Media - Çevre, Ortam



İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

- ✓ Adım 1 - Hazırlık
- ✓ Adım 2 - İlk tepkiler ve bunların raporlanması
- ✓ Adım 3 - Nedenlerin belirlenmesi (Kök Neden Analizi)
- ✓ Adım 4 - Sonuç ve Kanaat
- ✓ Adım 5 - Önleyici faaliyetler



İŞ KAZASI ANALİZİ

❑ Proaktiv Yaklaşım

- ✓ Kaza olmadan risk değerlendirmesi yapma ve önlem alma esasına dayanır.

İş alanının güvenlikli ve sağlıklı olması, risklerden arınmış olmasına yönelik faaliyet ve gayretler kazaları önleyecek, hayat kurtaracak ve organ kaybına engel olacaktır.



İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 1: Hazırlık



Bir kaza veya vaka incelemesi yürütmek üzere hazır mısınız?







İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 1

İnceleme İçin Gerekli Materyal ve Ekipman

İnceleme esnasında incelemeyi yapan ekip tarafından;

- ✓ Vaka/Kaza İncelemesi Kontrol Listesi (çeklist) hazırlanmalıdır.
- ✓ Kamera veya fotoğraf makinesi ile tespit yapılmalıdır.
- ✓ Olay yerini çevirmek için dikkat şeridi bulunmalıdır.
- ✓ Şartları değerlendirmek için tanıklar dinlenmelidir.





İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 2 - İlk Tepkiler ve Bunların Raporlanması

❑ **Acil Durum Raporlaması**

- ✓ Söz konusu acil durum çağrısını kim yaptı?
- ✓ Çağrı kime yapıldı?
- ✓ Ne anlatıldı?



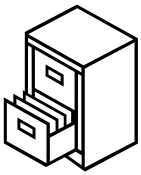
İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 1: Hazırlık

Önemli Dokümantasyon

Çalışma alanında aşağıdakiler var mı?

- ✓ Yazılı Acil Durum Prosedürleri
- ✓ Yazılı Standart Operasyon Prosedürleri (SOP)
- ✓ Yazılı Vaka/Kaza incelemesi standart prosedürleri
- ✓ Vaka/Kaza ile ilgili tutulan ilk raporlar (Karakol veya Jandarma tutanakları dahil)
- ✓ Vaka/Kaza ile ilgili hastane raporları



İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 2 - İlk Tepkiler ve Bunların Raporlanması

❑ **İlk Yardım ve Tıbbi Bakım**



- ✓ İlk yardım hizmetleri yetkili birisi tarafından yönetildi mi? Yönetildiyse kim tarafından?
- ✓ Yardım için neler yapıldı?



- ✓ Yaralanmanın cinsi ve niteliği neydi?
- ✓ İlk yardım ne zaman (tarih ve zaman) ve nerede yönetildi?



- ✓ Yaralı şahıs hastaneye götürüldü mü? Hastane ya da kliniği belirtiniz.

İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 2 - İlk Tepkiler ve Bunların Raporlanması

İlk tepkiler ve bunların raporlanmasında dört belirleyici grup bulunur.

- ✓ Acil durum raporlaması
- ✓ İlk yardım ve tıbbı bakım
- ✓ Vaka/Kaza raporlaması
- ✓ Alanın İzole Edilmesi ve Kilitleme/İşaretleme



İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 2 - İlk Tepkiler ve Bunların Raporlanması

❑ **Vaka/Kaza Raporlaması**

- ✓ Vaka usulüne uygun biçimde raporlanmış mı?
- ✓ Kazaların bildirilmesi gereken İnsan Kaynakları departmanı (ya da ilgili bölüm) uyarılmış mı?



İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 2 - İlk Tepkiler ve Bunların Raporlanması

❑ **Vaka/Kaza Raporlaması (Devamı)**

Eğer gerekliyse, aşağıdaki formlar dolduruldu mu?

✓ Vaka/Kaza Raporu (Dikkat : Kontrol formu değil)

- Kazayı inceleyen teknik ekip, kazaların raporlandığı İnsan Kaynakları departmanına bu formu 24 saat içinde teslim etmelidir.
- Teslim edilen bu formda, tüm olaylar raporlanmalıdır.

✓ Yaralanma veya İş kazası İlk Bildirimi (İK departmanı tarafından doldurulur.)

İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 3 - Nedenlerin belirlenmesi (Kök Neden Analizi)

❑ **Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis)**

Problemlerin veya vakaların ana (kök) nedenlerinin belirlenmesi için tasarlanmış bir dizi araştırma yöntemidir.



İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 2 - İlk Tepkiler ve Bunların Raporlanması

❑ **Alanın İzole Edilmesi ve Kilitleme/İşaretleme**





✓ Alan vaka/kaza'dan sonra başka hasar ve yaralanmaların olmaması için izole edildi mi?

✓ Alan, girişe kapatılmak amacıyla şeritle çevrildi mi?

✓ Barikat yapıldı mı?

İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 3 - Nedenlerin belirlenmesi (Kök Neden Analizi)

❑ **Kök Neden Analizi Neden Yapılmalı?**

✓ Olayın neden/nasıl gerçekleştiğini ya da geliştiğini anlamak için,

✓ Olaydan ders almak ve önleyici tedbirleri belirlemek ve uygulamaya koymak (aynı veya benzer olayın tekrar gerçekleşmesini önlemek için),

✓ Ortak nedenler ile özel nedenleri birbirinden ayırmak için,

✓ Olayın altta yatan asıl nedenlerini keşfetmek için

İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 2 - İlk Tepkiler ve Bunların Raporlanması

❑ **Alanın İzole Edilmesi ve Kilitleme/İşaretleme**







✓ Uyarı levhaları konuldu mu?

✓ Makine ve ekipman, kazadan sonra kapatıldı, kilitlendi ve etiketlendi mi?

İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 4 - Sonuç ve Kanaat

Özellikle altta yatan temel faktörlerin bulunmasını sağlayan ve kuruluşa kendini geliştirmesi için fırsat oluşturan bir fonksiyonel araç olan Kök Neden Analizi inceleme sonucunda **AKSİYON PLANLARI**'nın geliştirilmesini sağlar.



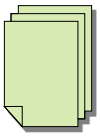
İnceleme sonuçları kök neden olarak neyi işaret ediyordu?

İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Adım 5 - Önleyici Faaliyetler



- ✓ Belirlenmiş nedenlerle ilgili olarak, alacağınız önlemler nelerdir?
- ✓ Herhangi bir önleyici, ıslah edici faaliyeti veya iş süreçlerinde öngördüğünüz değişiklikler nelerdir dokümante edilir.



İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

- O yerde, o işi yapmaya veya o makina/aleti kullanmaya **yetkili miydi?**
- O işle ilgili kendisine **verilen talimatlar nelerdi** ?
- **Faaliyet kaç kişi tarafından yürütülüyordu** ve yürütülmesi gerekirdi?
- Yapılan iş, ilgili yasa/yönetmeliklerde tanımlanmış mıydı?
- **Emniyet talimatlarına ve prosedürlerine uyuldu mu**?

İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

Doğru, amacına uygun olarak yapılan bir iş kazası soruşturması; suçlu bulmaya ya da kazanın nedenini belli kişilere yüklemeye değil, kazanın oluşumuna neden olan gerçek kök nedenleri açığa çıkarmaya yönelik olmalıdır. Bu amaca uygun olarak aşağıdaki soruların cevapları aranmalıdır.



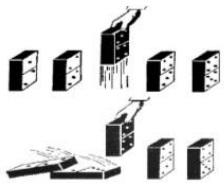
İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

- Kazaya yol açan bir **güvensiz hareket miydi? Kim tarafından yapıldı?**
- Herhangi bir **güvensiz durumun kazaya katkısı** oldu mu?
- Ne gibi güvenlik/**koruyucu ekipman mevcuttu** ve **kullanılıyor muydu**?
- Kazaya neden olan veya karışan **başka bir müteahhit personeli, taşeron işçisi, ünite, makina, cihaz var mıydı**?
- **Kaza geçiren şahıs daha önce de bir kazaya uğramış** mıydı?

İŞ KAZASI SORUŞTURMASI

- Kaza sırasında **yapılan iş** neydi?
- Kazaya neden olan faaliyet, kazazedenin **görev kapsamında mı?**
- **Planlanmış** mıydı veya planlanmış bir faaliyetin parçası mıydı?
- İşin hangi **aşamasında** kaza meydana geldi?
- Kazaya uğrayan şahıs yeterli/gerekli **eğitimi almış mıydı** ve **ne zaman?**

İŞ KAZASI SORUŞTURMASI





İş kazaları önlenebilir. Bunun için iş kazalarına neden olan kök nedenler ortaya çıkarılmalı, eğitim ve denetim ile **güvensiz davranışlar** ve **güvensiz durumlar** giderilmelidir. Başta işveren ve yönetim olmak üzere tüm çalışanlar iş kazalarının önlenmesi faaliyetlerine katılmalıdır.

SONUÇ

Sonuç olarak iş kazalarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli adımı güvenlik önlemleridir. Daha sonra güvenlik önlemlerinin kontrol ve test edilmesi gelir.

Çünkü insan davranışlarına güvenilemez. Son aşama ise eğitim, uyarı ve ikazlardır. İş kazalarını önlemenin ve iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamanın en güvenli ve insancıl yolu budur.

Manevi Tazminat

İşçinin, işverenden isteyebileceği manevi tazminat, 818 sayılı **Borçlar Kanununun 47. maddesine** göre, cismani zarara uğrayan kişiye veya bu nedenle vefat eden kişinin ailesine, çekilen acı, elem ve ıstırapları hafifletmek amacıyla, hakimin takdir edeceği uygun bir miktar paradan ibaret olup, matematiksel yönden herhangi bir hesabı gerektirmemektedir.

Maddi Tazminat

İşçinin, işverenden isteyebileceği maddi tazminat ise, daima matematiksel yönden hesaplamayı gerektiren ve zararın gerçek miktarını bulmaya ve karşılamaya yönelik bir tazminat çeşididir.

Meslek Hastalığı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14. maddesine göre, meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

- **Rücu Tazminatı : Sosyal Güvenlik Kurumunun da, işveren ve üçüncü şahıslar hakkında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21. ve 23.maddelerine göre rücu tazminatı davası açma hakkı bulunmaktadır.**

- **İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücü kaybının oranı ne olursa olsun, beden tamlığının korunması ilkesi nedeniyle, sigortalının işvereni hakkında maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı mevcuttur. Açılacak davanın, Borçlar Kanunu hükümlerine göre, akde muhalefetten doğan davalarda olduğu gibi, 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde, İş Mahkemelerine başvurularak açılması gerekmektedir.**

İş Göremezlik Tazminatı : Bu tazminat, Borçlar Kanununun 46. maddesi ile tanımlanmıştır. Buna göre, cismani bir zarara uğrayan kimsenin, iş göremezliği ölçüsünde çalışmasının aksayacağı ve bu nedenle maruz kalacağı zarar ve ziyanın, kendisini çalıştırandan isteyebileceği prensip olarak kabul edilmiştir.

- **Buna göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücünü az veya çok kaybeden bir işçinin, kaybı ile ilgili gerçek zararını, kendisinin olayda tam kusurlu olması dışında, işverenden talep etmeye hakkı bulunmaktadır.**

Destekten Yoksunluk Tazminatı : Bu tazminat, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, ölen kimsenin destek olduğu kişiler tarafından işverenden istenebilecek bir tazminat türüdür. Bu kişiler tarafından, işverenden tazminat istenebilmesi için, destek durumundaki işçinin ölümü ile yardım gören kişilerin para ile ölçülebilecek bir zarara uğramış olmaları gerekmektedir. Bu durum, Borçlar Kanununun 45. maddesinin 2. fıkrasındaki, **"Ölüm neticesi olarak, diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir"** hükmü ile düzenlenmiştir.

Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)

Takvim yılı içerisinde ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Bu durumda, kaza ağırlık oranları aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

KAO= Kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısı / toplam insan saat çalışma sayısı x 1000

Kaza Sıklık Oranı(Accident Frequency Rate)

Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)

Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, **her ölümlü ve/veya sürekli iş göremezlik** olayı için **ayrı ayrı 7500 gün** eklenmesi gerekmektedir.

Geçici iş göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi **1 günden daha az** sürmesi durumları **dikkate alınmamaktadır.**

Kaza Sıklık Oranı(Accident Frequency Rate)

Bununla ilgili bir örnek aşağıda gösterilmiştir:

850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 100 iş kazasının meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise (yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi) 40.000 olduğu varsayılsın. (1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.)

Bu durumda kaza sıklık oranları, aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:

KSO= Toplam Kaza Sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı x 1000000

KSO= 100 / (850 x 300 x 7.5) – (40.000 x 7.5) x 1.000.000

KSO= 62.01

KAZA OLABİLİRLİLİK ORANI



K.O.O= (Ölümlü ve mesleki yaralanmalı toplam kaza sayısı/İşçilerin toplam sayısı) **x 100**

İLO,SSK, İstatistiklerinde katsayı olarak 100.000 işçi sayısını almaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası

(Resmi Gazete Tarihi:16.06.2006 Sayı: 26200)



İş Kanunu ile ilgili sıkça sorulan sorular

- Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?
- İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ve evlilik nedeniyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
- Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?
- İhbar tazminatı hakkı nedir, hangi hallerde ödenmektedir?
- İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir?
- İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?
- İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
- İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?
- Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?
- İşe iade haklarından yararlanılabilmek için gereken şartlar nelerdir?

106

İLGİLİ MEVZUAT

4857 Sayılı İş Yasası

(Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2003 Sayı: 25134)



- İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken işlem nedir?
- Uzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle fesih edilebilir mi?
- Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır?
- Eşinin doğum yapması nedeni ile işçiye kaç gün izin verilmesi gerekmektedir?
- Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar nelerdir?
- Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanır mı?
- Çalışanların raporla belgelenmiş sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarında işveren tarafından ücret ödenir mi?
- Doğum nedeniyle kullanılacak ücretli ve ücretsiz izin sürelerinin, yıllık ücretli izin hakkı elde edilmesi için geçmesi gereken süreye etkisi nedir?
- Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?
- İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir?
- Çalışanlara yol ve yemek verilmesi gerekli midir?
- Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi?
- Özel sektörde çalışanın, kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır?
- Tatil günlerinde fazla çalışma yapan bir işçinin, bu çalışma karşılığındaki ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

107

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Kanun Numarası : 6331
Kabul Tarihi : 20/6/2012
(Resmî Gazete: Tarih : 30/6/2012 Sayı : 28339)



105

İLGİLİ MEVZUAT

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oran Tespit İşlemleri Yönetmeliği

(Resmi Gazete Tarihi: 16.01.2004 Sayı: 25348)

Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi
5510/107
11.10.2008 / 2721
Son Değ.22.01.2011/27823



İLGİLİ MEVZUAT

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

(Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Sayı: 27579)



İLGİLİ MEVZUAT

23 Nisan 2015 PERŞEMBE	Resmî Gazete	Sayı : 29335
KANUN		

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

